اتفاقية امتياز لاڤندرز (Franchise)

لبناء سوق موحَّد وانضمام بزنساته إلى منظومة مؤشر لاڤندرز 120

ملخص قبل الموافقة

• تحصل على **امتياز لبناء سوقك الخاص** من 120 بزنس وبراند، لكل بزنس تطبيق طلبات، وجميعها في مؤشر سوق واحد.

• قيمة الامتياز **2,709$** (120 × 22.58$)، لا تُدفع دفعة واحدة: **حجز 90$** ثم **دفعات 22.58$ لكل بزنس/براند**.

• كل مقعد يُفتح بعد دفع مقعده فقط.

• الامتياز محدود بـ **19 صاحب امتياز**.

• لا نضمن لك مبلغاً أو عائداً محدداً، ونتائجك تعتمد على جهدك وسوقك.

• ضمّ أي بزنس إلى مؤشر لاڤندرز الأساسي اختياري وله **رسم دخول 22.58$** وضوابط وموافقة الإدارة (الباب الخامس).

• يحق لك طلب استرداد مبلغك نقداً خلال **21 يوماً** من تاريخ الدفع.

الأطراف

الطرف الأول (مانح الامتياز): إدارة لاڤندرز 120، مالكة منظومة مؤشر لاڤندرز 120 وكودها.

الطرف الثاني (صاحب الامتياز): الاسم: _____ · رقم الهوية/الجواز: _____ · رقم التواصل: _____ · الدولة: _____

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يدير منظومة مؤشر سوق تضم 120 بزنس وبراند لكل سوق، يمتلك كل منها تطبيقاً لإدارة الطلبات يرسل بيانات الطلبات الموثَّقة إلى المؤشر، وحيث يرغب الطرف الثاني في بناء سوق خاص به على النهج نفسه، فقد اتفق الطرفان على ما يلي.

الباب الأول: التعريفات

المادة (1)

- **المنصة/المنظومة:** منظومة مؤشر لاڤندرز 120 وكودها ولوحاتها.
- **السوق:** مؤشر سوق واحد يضم حتى 120 بزنس/براند يبنيه الطرف الثاني.
- **المقعد:** خانة واحدة في السوق لبزنس/براند واحد، تُفتح بدفع قيمتها ($22.58).
- **البزنس:** أي نشاط أو براند يُضاف إلى السوق بتطبيق طلبات خاص به.
- **الطلب المحتسب:** طلب مكتمل السداد، مثبت بفاتورة ضريبية وتسليم فعلي للعميل، ولا يُعتدّ بالملغي أو المرتجع.
- **مؤشر المنصة:** مؤشر لاڤندرز 120 الأساسي الذي يديره الطرف الأول.

الباب الثاني: موضوع الامتياز

المادة (2)

1. يمنح الطرف الأول الطرف الثاني امتيازاً لبناء وتشغيل سوقه الخاص من 120 بزنس/براند، على منظومة جاهزة للتشغيل.
2. يوفّر الطرف الأول: المنظومة الكاملة، وتدريباً عملياً، ودعماً فنياً وتشغيلياً مستمراً طوال مدة الامتياز.
3. مدة الامتياز **خمس سنوات** من تاريخ تفعيله، قابلة للتجديد باتفاق مكتوب [بشروط التجديد التي تعتمدها الإدارة].
4. الامتياز شخصي، ولا يجوز التنازل عنه أو تأجيره أو منحه من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
5. عدد أصحاب الامتياز محدود بـ 19، ويحق للطرف الأول رفض أي طلب بعد اكتمال العدد.

الباب الثالث: الرسوم وطريقة السداد

المادة (3)

1. قيمة الامتياز **$2,709** إجمالاً (120 مقعداً × $22.58).
2. تبدأ بحجز **$90**، ثم تُدفع دفعات حسب تقدّم بناء السوق بواقع **$22.58 لكل بزنس/براند** يُضاف.
3. لا يُفتح أي مقعد، ولا تُقبل إضافة بزنس عليه، إلا بعد دفع قيمته واعتماد الدفعة.
4. السداد حصراً عبر الطرف الأول، بحوالة بنكية إلى الحساب المعروض في المنصة مع رمز

التحقق ورقم المعاملة، ويراجع الطرف الأول التحويل يدوياً قبل التفعيل. لا يجوز للطرف الثاني تحصيل أي مبلغ باسم الطرف الأول.

5. يلتزم الطرف الثاني بسداد بقية الدفعات حسب جدول بناء سوقه، وللطرف الأول إيقاف إضافة بزنسات جديدة عند التأخر [مدة السماح: .... يوماً].

المادة (4): الاسترداد

يحق للطرف الثاني طلب استرداد مبلغه نقداً خلال **21 يوماً (3 أسابيع)** من تاريخ الدفع وفق إجراءات الاسترداد المعتمدة. [أثر الاسترداد على المقاعد التي أُضيفت فيها بزنسات فعلية: يحدده الطرف الأول.]

الباب الرابع: أسعار التقديم والالتزامات

المادة (5)

1. يحدّد الطرف الثاني سعر تقديم التطبيقات لعملائه من البزنسات والبراندات، على ألا يقل عن **452$ لبراندات الخدمات** و**515$ لبراندات المنتجات**.

2. يلتزم بأن يكون كل بزنس في سوقه مرتبطاً باتفاقية انضمام بزنس مستقلة (الطرف الأول – البزنس) تنظّم تطبيق الطلبات والتقييم والتوثيق.

3. يلتزم بصحة بيانات البزنسات وشيتات الطلبات التي يربطها، وبألا يُدخل طلباً غير حقيقي أو غير موثَّق.

4. يلتزم بعدم استخدام اسم لاڤندرز أو شعارها أو منظومتها خارج نطاق الامتياز وبما يوافق تعليمات الطرف الأول.

5. يلتزم بالسرية التامة بشأن الكود والمنظومة وبيانات الأسواق والمشتركين.

الباب الخامس: ضمّ بزنسات السوق إلى مؤشر المنصة

المادة (6): القاعدة العامة

يُحسب كل بزنس يضيفه الطرف الثاني في **سوق الطرف الثاني** مباشرة. أما الانضمام إلى **مؤشر المنصة** فيخضع للمواد التالية.

المادة (7): حالتا مؤشر المنصة

1. **إذا اكتمل مؤشر المنصة (120 بزنس):** لا يُضمّ البزنس إلى المؤشر الأساسي، ويُحسب مباشرة في سوق الطرف الثاني.

2. **إذا لم يكتمل بعد:** يختار الطرف الثاني لكل بزنس أحد مسارين:

أ. **الضمّ إلى مؤشر المنصة:** يُضاف البزنس إلى المؤشر الأساسي، بشرط إقرار الطرف

الثاني (وإقرار البزنس) بضوابط هذه الاتفاقية واتفاقية انضمام البزنس واللائحة المنظِّمة، وسداد **رسم دخول المؤشر $22.58**، وموافقة الإدارة بعد مراجعة حالة الدفع.

ب. **استكمال سوقه الخاص:** يبقى البزنس في سوق الطرف الثاني فقط دون ضمّه إلى مؤشر المنصة.

3. تتم الإضافة بتقديم طلب من الطرف الثاني (المقعد، اسم البزنس، معرّف شيت الطلبات، والمسار المختار) يراجعه الطرف الأول ويقبله أو يرفضه، وقراره نهائي مع حق التظلم وفق المادة (14).

المادة (8): أحكام البزنس المضموم إلى مؤشر المنصة

1. يخضع البزنس لمنظومة التقييم المعتمدة: نقاط أداء بحسب الطلبات الموثَّقة، والطلب الواحد يُقيَّم بـ **4.275$**، وتسييل نقدي اختياري بنسبة **36%** من جملة الطلبات المحققة، وفق اتفاقية انضمام البزنس واللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2026م.

2. لا يُحتسب أي طلب غير مقترن بفاتورة ضريبية من الدفتر المعتمد.

3. يقرّ الطرف الثاني أن ضمّ بزنس إلى المؤشر الأساسي لا يمنحه ولا يمنح البزنس أي شراكة أو حق ملكية في المنصة أو صندوقها أو بيانات الأسواق الأخرى.

4. للطرف الأول إخراج أي بزنس من مؤشر المنصة عند ثبوت مخالفة جسيمة أو تلاعب في الطلبات، دون إخلال بحقه في الرجوع وفق الاتفاقيات المنظِّمة.

الباب السادس: الملكية والبيانات

المادة (9)

1. كود التطبيقات والمنظومة وعلامة لاقندرز ملكية حصرية للطرف الأول، وحق الطرف الثاني **انتفاع تشغيلي فقط** داخل الامتياز ومدته.

2. لا يترتب على هذه الاتفاقية شراكة أو تمثيل قانوني أو حق جبري للطرف الثاني تجاه الطرف الأول أو منظومته.

3. بيانات الطلبات الناتجة عن سوق الطرف الثاني تُستخدم لحساب مؤشر سوقه وفق الأنظمة المعتمدة، وللطرف الأول استخدام البيانات المجمَّعة غير الشخصية لأغراض المنظومة.

4. [عند تفعيل نسخة السوق المستقلة: يُمنح الطرف الثاني صلاحية إدارة سوقه، ويظل الطرف الأول مديراً للمنظومة الأم.]

الباب السابع: عدم الضمان والمسؤولية

المادة (10)

1. نتائج الطرف الثاني التجارية تعتمد على جهده وسوقه، ولا يضمن الطرف الأول مبلغاً أو عائداً أو عدد بزنسات محدداً.

2. هذه الاتفاقية عقد امتياز وخدمة، وليست استثماراً ولا حصة في أي صندوق، ولا تَعِد بأي عائد مالي.

3. لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي التزام بين الطرف الثاني وبزنساته أو عملائه.

الباب الثامن: المدة والإنهاء

المادة (11)

1. ينتهي الامتياز بانتهاء مدته أو بالإنهاء وفق هذا الباب.

2. للطرف الأول إيقاف الامتياز أو إنهاؤه عند: مخالفة جوهرية لم تُصحَّح خلال [.... يوماً] من الإخطار، أو إدخال طلبات غير حقيقية أو تزوير أو احتيال، أو الإساءة لسمعة المنظومة، أو التأخر في السداد بعد مهلة السماح.

3. للطرف الثاني إنهاء الامتياز بإخطار مكتوب [مدته: .... يوماً]، ولا يستحق استرداد ما سدّده بعد انقضاء مهلة الاسترداد في المادة (4) [إلا ما يقرره الطرف الأول].

4. عند الإنهاء يتوقف انتفاعه بالمنظومة، وتبقى التزامات السرية والملكية سارية.

الباب التاسع: أحكام عامة

المادة (12) – القوة القاهرة: لا يُسأل أي طرف عن تأخر أو تعذّر تنفيذ ناتج عن ظرف خارج عن إرادته.

المادة (13) – الإخطارات: تكون بالبريد الإلكتروني المسجَّل في المنصة أو واتساب المعتمد، وتُعدّ مستلمة بالإرسال.

المادة (14) – فضّ النزاعات: يُحال أي نزاع أولاً إلى تسوية ودّية خلال [.... يوماً]، ثم إلى لجنة تحكيم [التشكيل: ....]. القانون الواجب التطبيق: [.....]. الجهة المختصة: [.....].

المادة (15) – كامل الاتفاق: تمثّل هذه الاتفاقية مع اتفاقية انضمام البزنس واللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2026م كامل الاتفاق، وأي تعديل يكون كتابياً.

الإقرار والتوقيع

أقرّ أنا الطرف الثاني بأنني قرأت هذه الاتفاقية وفهمتها وأوافق على جميع ما ورد فيها، وأن عائدي التجاري غير مضمون، وأنني اطلعت على ضوابط الانضمام لمؤشر المنصة وشروطه ورسمه.

الاسم: .....

التوقيع: _____

التاريخ: .....

يعتمد — إدارة لاڤندرز 120

الاسم: .....

التوقيع: _____

التاريخ: .....

ملاحظة الإدارة: .....